

Legalità ed educazione digitale: come tutelare i minori online

31 gennaio 2026

Avv. Manuela Monti

© avv. Manuela
Monti 2026





BENVENUTI

MI PRESENTO:

Manuela Monti, avvocatessa, consulente privacy, DPO.

Mi occupo da diversi anni di protezione dei dati e del diritto delle nuove tecnologie, iscritta nell'elenco degli avvocati specializzati in diritto antidiscriminatorio. Formatrice e docente presso Master in Innovazione Digitale e Legal compliance dell'Università degli Studi di Torino, Vicepresidente del Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea Torino (CSIG), della SIT Piemonte – Società Italiana Telemedicina, Componente Commissione Informatica Ordine degli Avvocati di Torino.

RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

Ogni rivoluzione apre due domande fondamentali:
che cosa sta accadendo
che cosa vogliamo farne.

La trasformazione tocca il modo in cui viviamo,
comunichiamo, produciamo e pensiamo.

Occorre comprendere e decidere come orientarla,
come creare una direzione umana e sostenibile.

EDUCAZIONE DIGITALE

Perché è
importante
parlarne

Dati sui minori
online

Crescita degli
episodi critici e
dei reati digitali in
età scolare

ONLIFE

Realtà online e **offline** sono un **unico spazio di esperienza relazionale** -

ONLIFE

Continuum tra realtà virtuale e vita nel mondo reale non esiste più una distinzione netta, sempre connessi

Di cosa parliamo oggi ...

Conoscere i principali rischi online

Comprendere le norme applicabili

Prevenire comportamenti pericolosi

Tutelare i minori

Responsabilità

Ruolo attivo dei genitori e insegnanti

DATI SUI MINORI ONLINE

In Italia circa un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni (il 32,6%) usa lo smartphone tutti i giorni

Nel Sud e nelle Isole la quota sale al 44,4%.

Il 62,3% dei preadolescenti (11-13 anni) ha almeno un account social: il 35,5% ne ha uno su più social e un ulteriore 26,8% uno.

Il 31,3% dei preadolescenti è connesso online con i suoi amici attraverso chat, chiamate, videochiamate più volte al giorno.

L'82,2% dei preadolescenti usa internet per scambiare messaggi.

Fonte: Istat su dati 2023

DATI sui RISCHI per i MINORI ONLINE

- Nel 2024 i casi di cyberbullismo trattati dalla Polizia Postale sono aumentati del 12%. La fascia d'età più colpita è quella tra i 14 e i 17 anni.
- Nell'2024 2.809 i casi di pedopornografia online trattati dalla Polizia Postale, con un incremento del 6%
- Crescita dei casi di adescamento di minori online, fascia d'età più colpita tra i 10 e i 13 anni (55,7%)
- Tra i preadolescenti maschi, l'84% scarica giochi online (75% tra le ragazze). Tra i 14 e i 16 anni, il gaming coinvolge ancora l'81% dei ragazzi ma scende al 64% tra le ragazze. Queste attività possono nascondere dei rischi.

Fonti: - Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica, Rapporto 2024

- Istituto Superiore di Sanità, Epicentro, Indagine HSBC 2022

XVI ATLANTE dell'INFANZIA



Come stanno gli adolescenti?

13%

Il 13% dei 15-19enni è iperconnesso, ossia dichiara di trascorrere eccessivo tempo online, di ricevere richiami dai genitori per l'uso eccessivo della rete, di provare sentimenti negativi quando non è in grado di connettersi e di aver sacrificato ore di sonno o trascurato i compiti e gli amici per rimanere online.

Anno: 2024 - Fonte: ESPAD Italia

12%

Il 12% dei 15-19enni ha usato psicofarmaci senza prescrizione medica nell'anno.

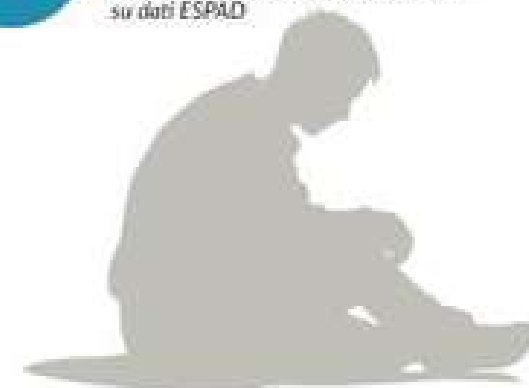
Anno: 2024 - Fonte: ESPAD Italia



9%

Al 9% dei 15-19enni è capitato di isolarsi volontariamente per problemi di natura psicologica.

Fonte: Elaborazioni Save the Children su dati ESPAD

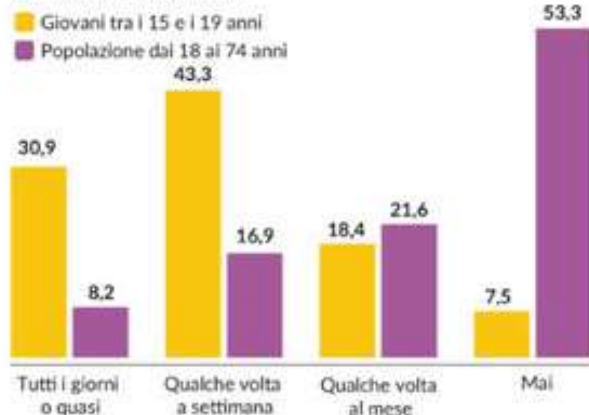


Save the Children
RICERCA

Gli adolescenti e l'Intelligenza Artificiale

Indagine quantitativa realizzata da CSA per Save the Children

Il 92,5% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale



Mi sono rivolto/a a strumenti di Intelligenza Artificiale per chiedere consigli su scelte importanti da fare (relazioni, sentimenti, scuola o lavoro)

Giovani tra i 15 e i 19 anni



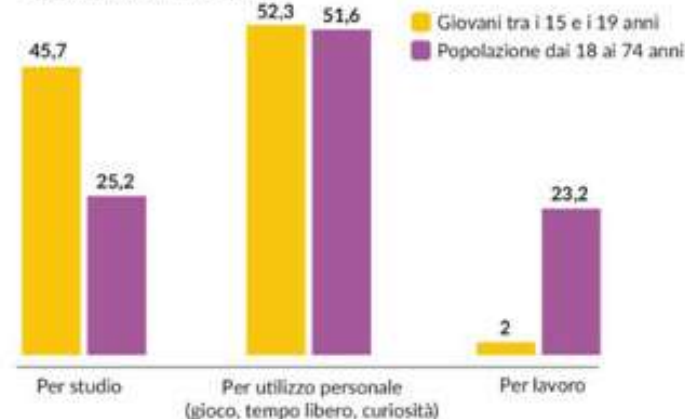
Popolazione dai 18 ai 74 anni



■ Molto ■ Abbastanza ■ Poco ■ Per nulla

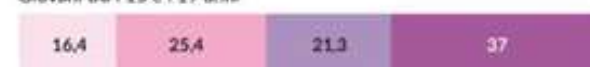
IL 42,8% DEI 15-19ENNI È MOLTO O ABBASTANZA D'ACCORDO

In quale ambito utilizzi prevalentemente strumenti o applicazioni basate sull'IA?

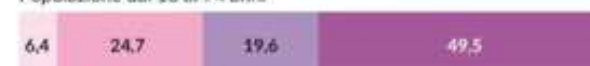


Mi sono rivolto/a a strumenti di Intelligenza Artificiale per chiedere aiuto in momenti in cui mi sentivo triste, solo/a o ansioso/a

Giovani tra i 15 e i 19 anni



Popolazione dai 18 ai 74 anni



■ Molto ■ Abbastanza ■ Poco ■ Per nulla

IL 41,8% DEI 15-19ENNI È MOLTO O ABBASTANZA D'ACCORDO



Save the Children
RICERCA

L'amicizia che salva, il bullismo che ferisce

SODDISFAZIONE NEL RAPPORTO CON GLI AMICI...

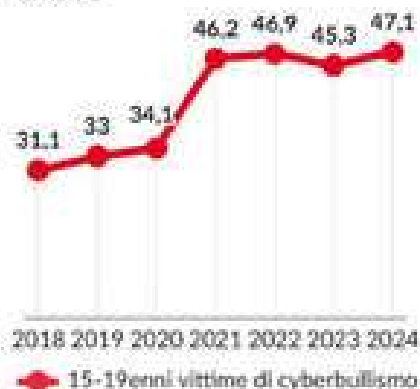
15-19enni molto soddisfatte/soddisfatti (%)

Confronto 2018-2024 - Fonte: Espad



15-19enni vittime del cyberbullismo (%)

Serie storica 2018-2024 - Fonte: Espad
CNR-IFC



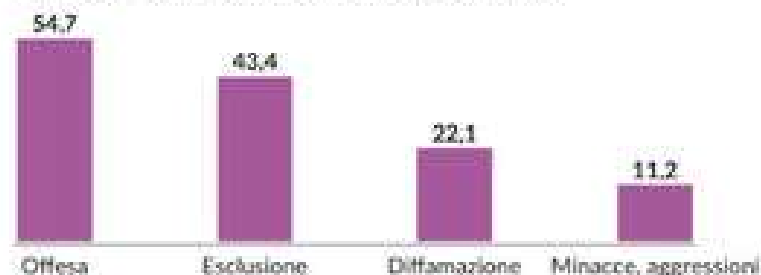
Ragazzi e ragazze di 11-19 anni che negli ultimi 12 mesi hanno subito episodi offensivi, aggressivi, diffamatori o di esclusione online e/o offline, per sesso e classe di età (%)

Anno: 2023 - Fonte: Istat, Indagine Bambini e Ragazzi 2023



Ragazzi e ragazze di 14-19 anni che negli ultimi 12 mesi hanno subito episodi offensivi, non rispettosi e/o violenti online e/o offline, per tipologia di comportamento (%)

Anno: 2023 - Fonte: Istat, Indagine Bambini e Ragazzi 2023



Save the Children
RICERCA

L'AMBIVALENZA DEL MONDO DIGITALE....

Rapporti tra i minori di età e la rete: naturalezza, interattività, semplicità, velocità...

ma anche potenziali conseguenze negative, carattere pervasivo.

IDENTITA' DIGITALE consapevole.

Fenomeno dei *big data* coinvolge i soggetti in età evolutiva

I dati personali desunti anche da altre tracce e da insieme di altre informazioni.

Dati = oggetto di mercificazione e di patrimonializzazione.



....E IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA CONTROLLO E AUTONOMIA

La rappresentanza legale del minore spetta ai genitori: delicato equilibrio tra la mancanza di capacità di agire e la necessità di garantire spazi di autonomia al minore.

Rischi e pericoli maggiori per il minore in assenza di adeguata supervisione e cognizione.

Educare = navigare un equilibrio precario: tra tutela e fiducia, controllo e libertà, tra supporto e rispetto dell'identità digitale dei figli.

Sorveglianza effettiva, non simbolica.

Alfabetizzazione digitale.

Vigilanza attiva da parte dei genitori sui dispositivi digitali utilizzati dai figli minorenni.

Il livello di **controllo** genitoriale deve essere **modulato** in base alla maturità del figlio e al contesto in cui si trova, esercitato in modo proporzionato.



L'INGANNO DELL' USABILITA'



Il mercato ha trasformato l'usabilità in un'arma di distrazione.

L'interfaccia pulita e amichevole crea un'illusione.

Ciò che appare semplice viene percepito come sicuro, innocuo, privo di conseguenze.

Il principio KISS (Keep It Simple, Stupid) nasce per semplificare i sistemi, ma oggi rischia di ribaltarsi. L'interfaccia "stupida" non semplifica la complessità, la cancella.: è l'utente a essere spinto verso un uso superficiale, inconsapevole, dipendente da un design che maschera potere e opacità, un controllo invisibile

La vera semplicità richiede consapevolezza, non solo accessibilità.

La **Francia** sarà il primo paese europeo a **seguire** l'esempio dell'Australia in merito al divieto dei social per i minori: l'amministrazione del presidente Emmanuel Macron ha intenzione di introdurlo dal prossimo settembre. La misura, proposta alla camera, è passata con 116 voti a favore da parte sia della maggioranza che dell'opposizione.



Social, in Francia off limits per gli under 15. Ecco a che punto siamo in Italia

Lo scorso novembre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (non vincolante) per innalzare a 16 anni l'età minima per l'iscrizione autonoma ai social

di Redazione Roma

28 gennaio 2026



I PRINCIPALI RISCHI ONLINE

Cyberbullismo

Revenge porn e sexting

Adescamento online

Diffusione dati sensibili

Phishing e truffe

Oversharenting

**Uso improprio dell'IA
/chatbot IA**

**Challenge online
pericolose**

PERCHÉ MOLTE
MANIFESTAZIONI
ON LINE SONO
COSÌ
PERICOLOSE?

Permanenza nel tempo, persistenza



**Immediatezza, diffusione senza
barriere dei contenuti**



**Ritorno imprevedibile: varie piattaforme
in tempi diversi**



Percezione protezione dell'anonimato



**Amplificazione e viralità dei contenuti
(trending topics social network)**

RELAZIONI DIGITALI



«Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza.

Compito della Scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole”

Linee guida Cyberbullismo del Miur del 2015

BULLISMO

«Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni».

Tre elementi costitutivi e contestuali:

1. un'aggressione, fisica o verbale
2. la ripetizione dei comportamenti nel tempo
3. uno squilibrio di potere o di forza



Differenza fra bullismo e cyberbullismo



Mario, 12 anni, subisce insulti su un gruppo WhatsApp di classe. Le offese diventano pubbliche e condivise su Instagram.

Il cyberbullismo non ha limiti di spazio di tempo = potenziale offensivo più persistente e pericoloso

Il cyberbullo non ha il contatto visivo con la vittima e non ha l'esatta percezione delle conseguenze delle proprie azioni (impatto su empatia e remore etiche; meccanismo psicologico del disimpegno morale)

Il cyberbullo crede di essere anonimo e di non potere essere rintracciato = rafforza il potenziale offensivo.



DA VITTIMA A ICONA

"Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno"

CAROLINA PICCHIO

LE PAROLE FANNO PIÙ MALE DELLE BOTTE

Carolina è una ragazza intelligente, altruista, sportiva e sognatrice, ma quella notte, tra il 4 e il 5 gennaio 2013, la fragilità di adolescente prende il sopravvento e **"Caro" si toglie la vita**.



Troppo grande l'umiliazione di vedersi in un video mentre, priva di coscienza, dei suoi coetanei giocavano con il suo corpo mimando atti sessuali.

L'odio è tutt'altro che virtuale, come il dolore e la sofferenza.

Troppo pesante leggere **tutti quegli insulti postati sui social** che rilanciano quelle stesse immagini terribili.

Eppure al centro delle offese, **migliaia di commenti da gente che neanche conosceva**, c'era lei. Proprio lei, che neppure ricordava quel che fosse accaduto durante quella festa di un paio di mesi prima.





LA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa

Al **centro** i **ragazzi** nell’ottica di prevenzione ed informazione, educazione-Diritto mite

Definisce il Cyberbullismo

Strumenti di tutela dei minori e di responsabilizzazione degli autori di episodi di cyberbullismo

Nuovi ruoli (es. previsione del referente in materia di cyberbullismo per ogni scuola) e nuovi strumenti



CYBERBULLISMO

Con il termine **cyberbullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti online riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo. Per far cancellare i contenuti che rappresentano forme di cyberbullismo si può fare richiesta al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicati.

E nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante.

RESPONSABILITA' GENITORI

- **BULLISMO: RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO**
- Il decreto legislativo 12 giugno 2025 n.99 modifica l'assetto della responsabilità genitoriale per i danni da bullismo e cyberbullismo commessi dai figli minori.
- Il nuovo impianto normativo amplia gli obblighi di vigilanza ed educazione, rafforzando la sfera educativa e la responsabilità diretta delle famiglie, laddove non basterà più “non sapere”, perché ai genitori è richiesto un impegno attivo e dimostrabile nella prevenzione, nel controllo e nella formazione dei figli.
- L'attenzione non va focalizzata solo sul mondo digitale, come smartphone e social network, ma si sposta anche e soprattutto alla vita quotidiana offline, valorizzando la prevenzione e l'obbligo genitoriale di monitorare comportamenti e strumenti.
- Il legislatore mette a punto una serie di interventi coordinati tra scuola, famiglie e istituzioni, in cui l'allerta tempestiva e la collaborazione attiva diventano parte integrante della diligenza richiesta ai genitori.
- Servizio “Emergenza infanzia 114” come presidio h24 con canali telefonici e digitali per supporto psicologico, legale e pedagogico a minori e famiglie, integrato nelle attività informative scolastiche.
- Disciplina ad hoc sul risarcimento civile dei danni provocati da atti di bullismo e cyberbullismo che andranno risarciti salvo prova di aver adottato misure idonee di controllo ed educazione proporzionate all'età e all'indole del figlio.
- La giurisprudenza identifica la colpa del genitore oltre che nell'assenza di una corretta attività di vigilanza sul comportamento del minore, anche nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale.
- **IMPORTANZA RACCOLTA PROVE**

HATE SPEECH

Incitamento all'odio = tutti i tipi di espressioni che incitano, promuovono, diffondono o giustificano la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o che li denigrano, in ragione di caratteristiche personali o status

Post e commenti offensivi e/o discriminatori: incitazione all'odio = forma di violenza!

Verso categorie percepite come “altre”, “diverse”, “deboli”, “minoritarie”



REVENGE PORN E SEXTING

Una ragazza di 13 anni
condivide una foto intima
con un coetaneo.
Quest'ultimo la inoltra ad
amici sui social



**COSA SIGNIFICA CONDIVIDERE
IMMAGINI ESPLICITE?**



**SIGNIFICA PERDERNE IL
CONTROLLO, PERDERE OGNI
DOMINIO SU DI ESSE**



**UNA VOLTA INVIATE LA LORO
TRASMISSIONE E DIFFUSIONE SUL
WEB NON E' PIU' CONTROLLABILE**

REVENGE PORN E SEXTING

Il reato di pornografia minorile è integrato anche quando la rappresentazione non mostra atti sessuali espliciti, se ha chiaro intento sessuale o produce eccitazione anche in base al contesto

(Cass. Pen., n. 29817/2023 e Cass. Pen. n. 927/2003)

Immagini “ambigue” o di nudo involontario o parziale, possono costituire comunque reato.

Il minore imputabile può essere perseguito penalmente, ma i genitori rispondono per i risarcimenti civili a tutela della vittima.



ADESCAMENTO ONLINE - GROOMING



Caso:

Un adulto si finge adolescente su TikTok e inizia a chattare con un minore di 11 anni.

Attenzione ai **falsi profili e alle intromissioni nelle chat di gruppo** per ottenere materiale videofotografico esplicito! rischio di ricatto sessuale con minaccia di diffusione materiale pedopornografico

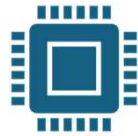
Art. 609-undecies c.p.: reato di adescamento di minori si configura per chiunque **adeschi un minore di anni sedici allo scopo di commettere reati sessuali o produrre materiale pedopornografico**, quando la condotta è idonea a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione.



TRUFFE E PHISHING



Phishing mira a sottrarre dati personali ai minori tramite email o messaggi ingannevoli ispirati da giochi online o piattaforme educative. nei videogiochi, tramite malware camuffati da app o giochi.



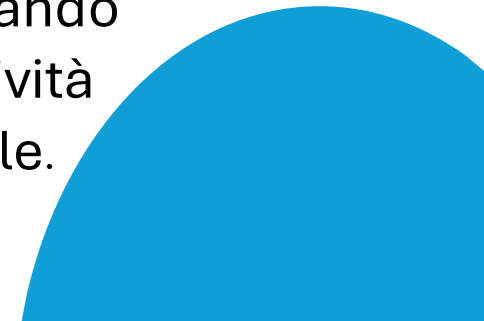
Per le truffe online, in particolare quando la vittima è un minore, la legge prevede l'aggravante della minorata difesa che può incidere sulla gravità della pena.



È importante educare i minori a riconoscere tentativi di phishing e truffa, segnalarli tempestivamente e alle piattaforme e alle forze dell'ordine.



Le famiglie possono proteggere i minori limitando la loro esposizione online e monitorando ne l'attività digitale.



DEEP FAKE

Recente caso di Arianna, diciannovenne di Foggia finita al centro di una vicenda di deepfake: una semplice fotografia personale sottratta e manipolata digitalmente a esposizione forzata e diffusa

Recente Legge Italiana su Intelligenza Artificiale all'art. 26 introduce un importante NOVITA' – RICONOSCE **DEEPFAKE COME REATO**

L'inserimento dell'**art. 612-quater c.p.** :il legislatore individua nel ricorso a sistemi di intelligenza artificiale un elemento qualificante della fattispecie incriminatrice: la condotta illecita non è più la diffusione non autorizzata di immagini o video sessualmente espliciti – già contemplata dall'**art. 612-ter c.p.** in materia di revenge porn – ma la creazione e circolazione di contenuti manipolati o generati ex novo attraverso tecniche di deep learning

Sei qui: Home > Torino



GIOVANI

S CONTENUTO PER GLI ABBONATI PREMIUM

Sticker a sfondo sessuale tra 11enni, il nuovo reato corre nelle chat. Allarme tra le famiglie

Un incontro tra studenti e forze dell'ordine alla International School. «Condividono gli sticker a sfondo sessuale è un reato»



STICKERS su
Whatsapp o
altri social

STICKERS su Whatsapp o altri social

Il diritto all'immagine è tutelato da più fonti normative: dal Codice civile (art. 10 del c.c. e art. 2043 del c.c.) e dalla legge sul diritto d'autore (art. 96 della legge d. autore)

Inoltre la diffusione di un'immagine di una persona senza il suo consenso, anche se in forma di stickers, può costituire un trattamento illecito dei dati personali.

Se il contenuto è particolarmente offensivo o denigatorio, lesivo della dignità e dell'onore della persona, potrebbe addirittura configurarsi il reato di diffamazione o la condotta potrebbe essere inserita in un quadro più ampio di cyberbullismo nel caso in cui sia riprodotta l'immagine di un minore (magari associata ad altre azioni offensive ripetute nel tempo).

Se lo sticker contiene immagini sessualmente esplicite potrebbe configurarsi il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, revenge porn o deepfake

SHARENTING E OVERSHARENTING

Condivisione *online*, incontrollata, eccessiva e costante, da parte dei genitori o altri componenti della famiglia, di informazioni e contenuti, come immagini, video riguardanti i figli minori

Tre fattispecie

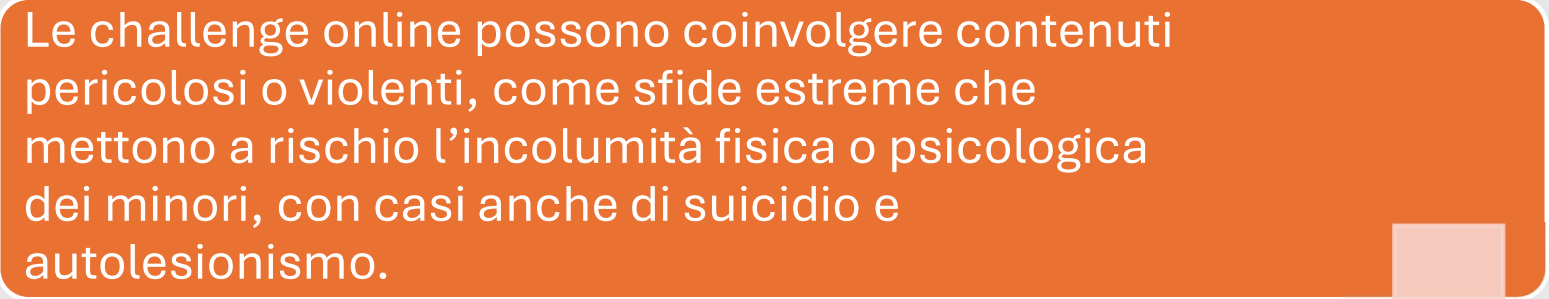
rischio di violare diritti di primaria importanza nonché di interferire e condizionare le relazioni familiari,

Il consenso alla pubblicazione di immagini di minori sui social da entrambi i genitori: in mancanza la condotta è illegittima rilevando, anche sotto il profilo del trattamento dei dati personali, come *lesione dei diritti all'immagine* (art. 10 c.c.; artt. 96 e 97 L. 633/1941) e *alla riservatezza del minore*. diritti personalissimi

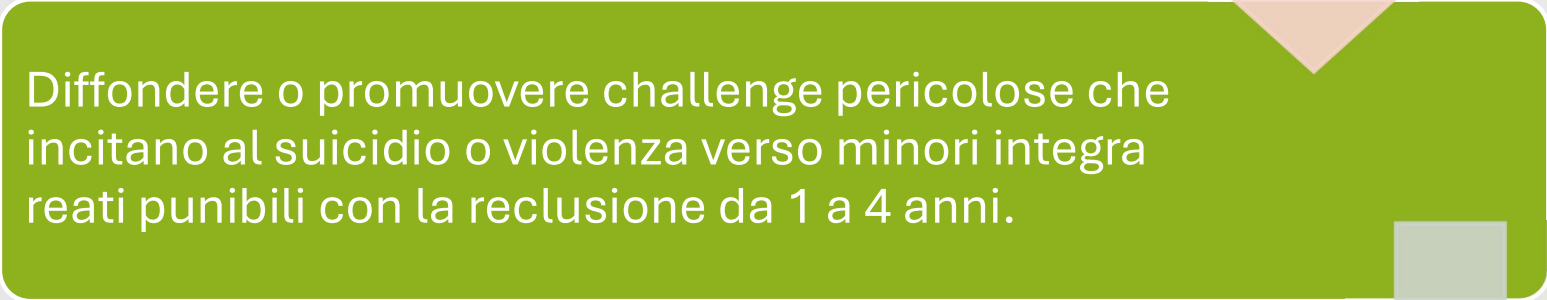


CHALLENGE PERICOLOSE

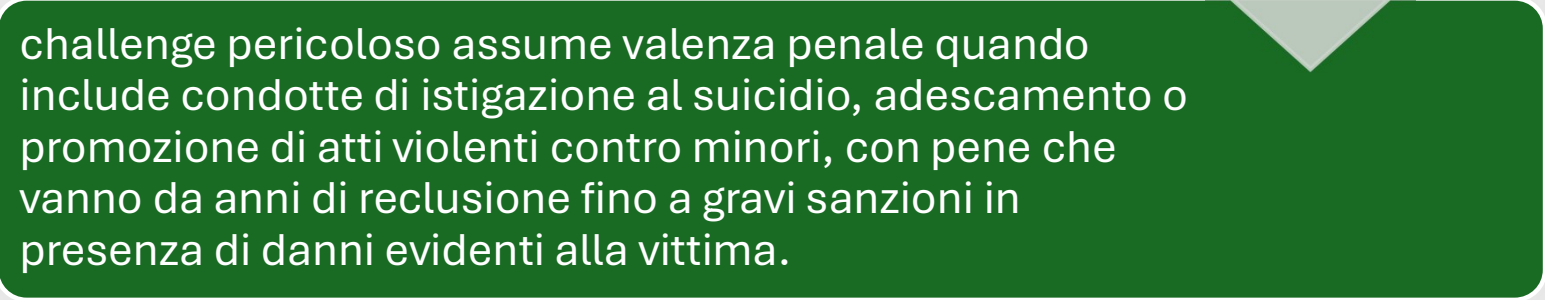
Le challenge online possono coinvolgere contenuti pericolosi o violenti, come sfide estreme che mettono a rischio l'incolumità fisica o psicologica dei minori, con casi anche di suicidio e autolesionismo.



Diffondere o promuovere challenge pericolose che incitano al suicidio o violenza verso minori integra reati punibili con la reclusione da 1 a 4 anni.



challenge pericoloso assume valenza penale quando include condotte di istigazione al suicidio, adescamento o promozione di atti violenti contro minori, con pene che vanno da anni di reclusione fino a gravi sanzioni in presenza di danni evidenti alla vittima.



REATI

- **Diffamazione (art. 595 c.p.)**
- **Minacce (art. 612 c.p.)**
- **Molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)**
- **Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)**
- **Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)**
- **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.)**
- **Trattamento illecito di dati personali**

ATTENTI AI SEGNALI!

AGGRESSIVITA'

ANSIA

DEPRESSIONE

FRUSTRAZIONE

IMBARAZZO

IMPOTENZA

PAURA

PREOCCUPAZIONE

RABBIA

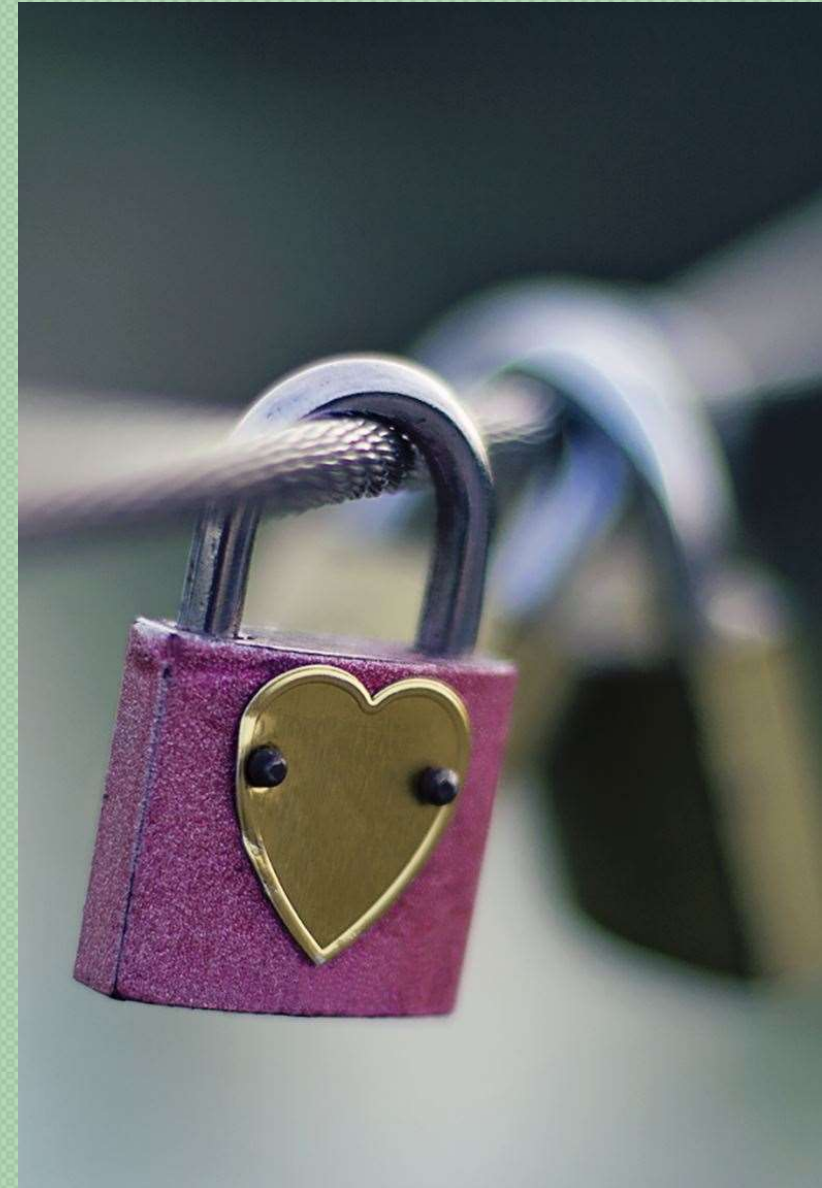
TRISTEZZA

VIOLENZA

L'IMPORTANZA DEL CONSENSO

La pressione dei pari (“lo fanno tutti o tutte”), ricatti o minacce (“se non lo fai, non mi ami”), problemi di autostima o il sentirsi in dovere e il senso di colpa, possono essere tutti elementi che portano a **cedere a comportamenti che non rispettano i i tempi o desideri dei minori**

IMPORTANTE PER IL MINORE DEFINIRE I CONFINI e riconoscere quando una richiesta esterna li supera.



IL CONSENSO DIGITALE per l'uso dei SOCIAL

- Giusta età per un consenso libero e autentico da parte dei minorenni al trattamento dei dati nei servizi digitali.
- Il Regolamento UE 2016/679 o GDPR (art. 8) in materia di dati personali ha riconosciuto tale diritto a 16 anni
- Il **legislatore italiano** ha abbassato il **limite a 14 anni** (art. 2-*quiquies* del Codice della *Privacy*): spazio di autodeterminazione
- **Sotto i 14 anni** il “consenso digitale” è prestato o autorizzato da chi è **titolare della responsabilità genitoriale**.
- L'Autorità Garante per l'Infanzia auspica l'innalzamento da 14 a 16 anni dell'età minima per prestare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei provider di servizi online
- Art. 2 cod. civ. fissa nel raggiungimento della maggiore età, 18 anni, l'acquisto della capacità di agire: scissione tra la configurabilità di una capacità *online*, “maggiore età digitale”, e la capacità di agire nella vita “non virtuale”.

IL CONSENSO DIGITALE per l'uso dell'IA

Legge per l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) (n. 132 del 23 settembre 2025)
integra la legge europea (AI act)

L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di **14 anni** richiedono il **consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale**

Il minore che abbia compiuto **quattordici anni**, può esprimere il proprio **consenso** per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di IA, **purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili**

INTELLIGENZA ARTIFICIALE e RISCHI

RISCHI esperienze on line minori
derivanti da uso IA

- sicurezza *online*
- discriminazione
- manipolazione psicologica.

AI act: necessità di misure di
protezione che tutelino i minori dai
rischi, i diritti fondamentali dei
bambini e adolescenti sia sancita,
(considerando n. 28 e n. 48)



AI CHATBOT e LA STORIA DI ADAM

The New York Times

A Teen Was Suicidal. ChatGPT Was the Friend He Confided In.

As more people are turning to general-purpose chatbots for emotional support. At first, Adam Raine, 16, used ChatGPT for homework, but then he started discussing plans to end his life.



CHATBOT DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE!

Il chatbot non disse mai di fronte alle vulnerabilità del minore: “Non sono umano. Sono un’intelligenza artificiale. Devi parlare con un essere umano e chiedere aiuto”.

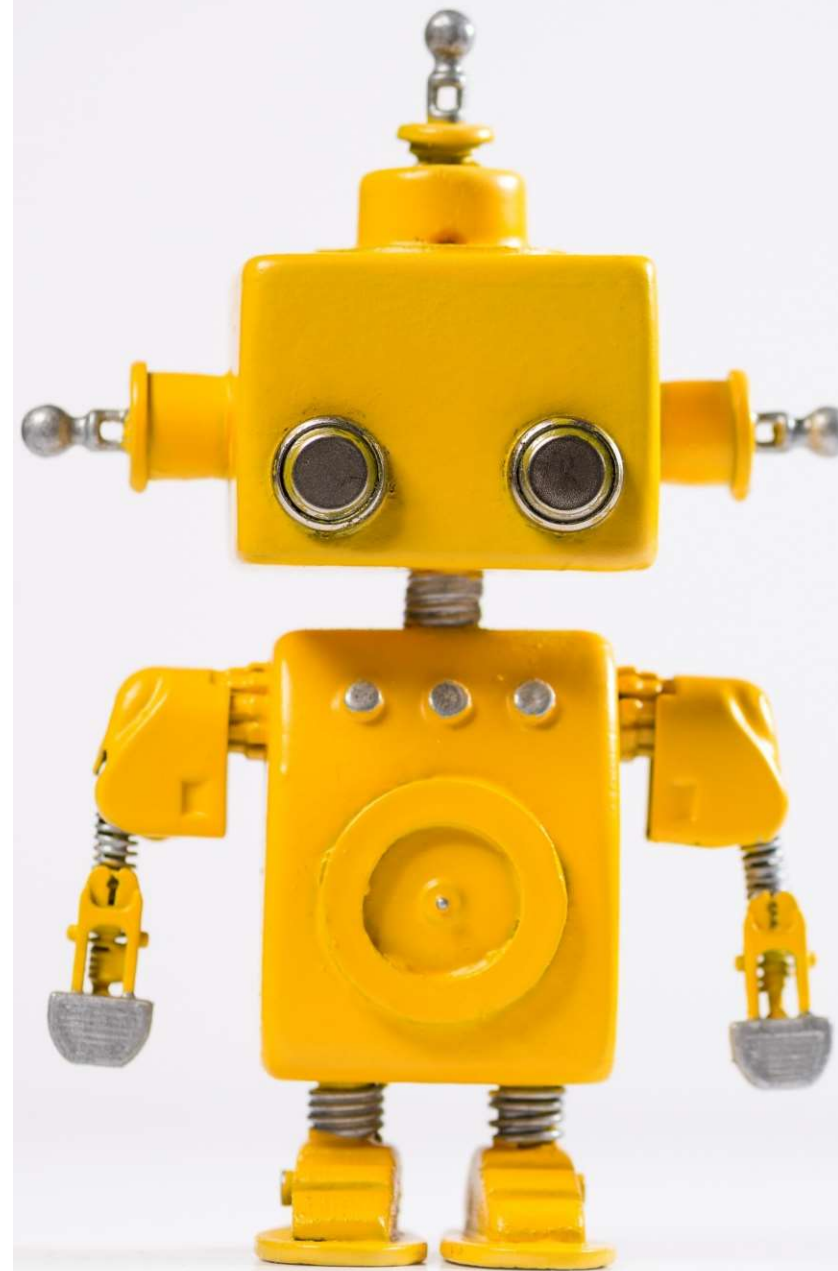
La piattaforma non aveva meccanismi per proteggere il minore o per avvisare un adulto. Al contrario, lo esortava a tornare dal chatbot

Chatbot meccanismi pericolosi:

confidente , compagno più caro sempre disponibile, sempre pronto a confermare e insistere che conosceva meglio di chiunque altro

conforto di una chiacchierata (con un software) si adegua all’utente, da sempre ragione, crea una zona di confort dove nessuno ti sfida, attenzione!

Spinta all’isolamento



AGE VERIFICATION

Dal 12 novembre 2025 entra in vigore l'**obbligo per i siti pornografici, stabilito dall'Agcom**, di verificare la maggiore età degli utenti, *"assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo"*. Il provvedimento dell'Autorità, varato lo scorso maggio, recepisce il decreto Caivano che al comma 1 ha introdotto per i minori "un divieto di accesso a contenuti a carattere pornografico, in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica".



DIVIETO CELLULARI A SCUOLA

Con la Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025,, il divieto, già applicato alle elementari e medie, di cellulari diventa vincolante nelle scuole italiane. Non c'è una legge dello Stato ma le scuole sono tenute ad adeguarsi: perché il divieto ha forza regolamentare. Ogni scuola, definisce le sanzioni per gli studenti a livello locale.

Rischi civili e disciplinari per docenti e dirigenti in caso di mancato adeguamento.

Vanno aggiornati regolamenti e documentando attività didattiche

- **divieto assoluto** riguarda telefoni cellulari, smartwatch, auricolari wireless e qualsiasi altro dispositivo elettronico personale durante tutto l'orario scolastico, inclusi intervalli e attività di laboratorio.
- Eccezioni per studenti con **PEI** o **PDP** che necessitano del dispositivo come supporto didattico, oltre ai casi di motivate necessità personali.



ISTRUZIONI BREVI PER L'USO DEL DIGITALE QUANDO IN CASA CI SONO DEI BAMBINI... FIN DAI PRIMI LORO GIORNI DI VITA

Nei primi anni di vita i bambini imparano soprattutto per imitazione: è quindi importante capire come i genitori utilizzano lo smartphone

- Più coccole meno schermi! Se guardi il tuo smartphone mentre allatti o quando il tuo bambino ti chiama o ti parla, i tuoi occhi diventano inespressivi e non incontrano i suoi: una "faccia fissa" che non trasmette il tuo affetto
 - A tavola con i tuoi figli è bello godersi il cibo e la compagnia. Lascia lo smartphone lontano
 - I momenti di gioco con i tuoi figli sono ricordi unici, non farti sostituire dallo smartphone
- Per calmare i tuoi figli o farli addormentare non usare il cellulare! Una coccola, una favola, una ninna nanna sono il miglior calmante. Ricorda: la luce blu dello smartphone è come la caffeina: irrita, agita, eccita
- Le foto di tuo figlio sono come gioielli preziosi per te e la tua famiglia. Custodiscili con cura e non postarli in rete
 - Lascia il meno possibile i tuoi figli da soli con il cellulare. Stabilisci regole, momenti e tempi per farglielo conoscere e sperimentare
 - Lo smartphone può essere come il gioco della palla: divertente, stimolante e anche educativo... ma solo se si gioca insieme con regole sicure e in momenti e luoghi adeguati
 - Controlla sempre i contenuti che la rete propone, guarda da dove provengono e decidi se vanno bene per i tuoi bambini
 - Cerca di essere sempre gentile e rispettoso nei messaggi e commenti che metti in rete. I tuoi figli imparano da te!

RICORDA CHE ...

l'abuso del digitale nei primi anni di vita può aumentare i disturbi del sonno, l'irritabilità, ritardare lo sviluppo del linguaggio e i processi di apprendimento diminuendo le capacità di attenzione.

Può influire negativamente anche sulla salute fisica, associandosi tra l'altro ad aumento di peso



per maggiori informazioni



PROGETTO A CURA DI

A.C.A.T.
Cuneese O.D.V.



PHON'O'METER

uno strumento semplice per fare una "fotografia"
del tuo rapporto con lo smartphone

in collaborazione con i pediatri ASL CN1 e A.O. S. Croce e Carle Cuneo

Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche 2025

- 1) Individuazione potenziali aree di applicazione potenziale dell'IA, valutando la maturità digitale dell'Istituzione scolastica e gli ambiti organizzativi prioritari
Potenziali attori interessati:
 - IA al servizio degli studenti
 - IA a supporto dei docenti
 - IA a sostegno dell'organizzazione scolastico
- 2) Approfondimento potenziali casi d'uso in termini di attività, beneficiari, benefici, rischi, impatti organizzativi e tecnologici, fattibilità
- 3) Selezione casi d'uso con un'analisi di dettaglio
- 4) Pianificazione – Elaborazione dettagliata del progetto



Il referente cyberbullismo

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

SPORTELLO SCOLASTICO sportello scolastico o sportello d'ascolto: uno spazio dedicato al supporto psicologico e alla consulenza per studenti, genitori e docenti, offerto gratuitamente dalla scuola per promuovere il benessere e affrontare disagi, conflitti e problematiche

CONOSCI I DIRITTI?



Il minore può chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti a lui riferiti e diffusi online che ritenga essere atti di cyberbullismo (ad esempio foto e video imbarazzanti o offensivi, chat, messaggi pagine web, social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).

Se ha più di 14 anni può rivolgersi direttamente al gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi.

Se ha meno di 14 anni possono farlo i genitori

Il gestore è tenuto a rispondere ed eventualmente a provvedere alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge.

Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, e i contenuti non vengano cancellati, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione. C'è un modulo !

CONOSCI I DIRITTI?

Si può procedere con una denuncia/querela

Ammonimento: in caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, per porre fine ad episodi di cyberbullismo, ci si può rivolgere anche al questore per chiedere un ammonimento, purché non sia già stata presentata una querela o denuncia per altri reati.

Il Questore provvederà ad incontrare il minore bullo e ad ammonirlo affinché la diffusione del contenuto lesivo sia interrotta

In tema di cyberbullismo, la legge italiana (L. 71/2017) ha previsto strumenti come l'ammonimento del Questore e possibilità di denuncia; vi sono casi documentati di minorenni oltre anni condannati per condotte di molestie, minacce, diffamazione online verso coetanei.

Non di mi ^{ma}
cosa hanno detto
su di me,
di mi cosa hai fatto
per dipendermi.

A chi segnalare?

- ai professori

al Dirigente scolastico, (le linee guida Miur di aprile 2015 prevedono alcune misure organizzative, informative in materia di bullismo)

- ai rappresentanti dei genitori

- alla Polizia Postale

- Al Garante per la protezione dei dati personali

- Telefono Azzurro

- www.azzurro.it

- 19696

<http://www.telefonoamico.it>

- 199 284 284

RESPONSABILITA' PENALE DEL MINORE



IL MINORE PUO' COMMITTERE UN REATO!
SOPRA I 14 ANNI RISPONDE PENALMENTE DELLE SUE CONDOTTE!

Il Codice penale italiano non prevede, al momento, il reato di cyberbullismo, ma... le condotte del cyberbullo possono essere riconducibili ad altri reati previsti dal codice come la diffamazione, minaccia, estorsione, violenza privata, trattamento illecito di dati personali, sostituzione di persona, stalking.

Es. le offese a mezzo gruppi WhatsApp o via mail a più destinatari possono integrare il reato di diffamazione aggravata.

Richieste di risarcimento danni

PARLARE CHIEDERE AIUTO

Si può chiedere aiuto anche in maniera anonima

Si può segnalare un contenuto o un sito sospetto

PRIMA arriva la segnalazione più è facile intervenire.

REAGIRE SUBITO parlando, segnalando, denunciando:

spesso più il tempo passa e più le aggressioni diventano violente!

COSA FARE

- Monitorare le attività online dei minori (chat, giochi, social) ma in modo rispettoso della fiducia.
- Dialogare apertamente sul tema: spiegare che non sempre chi “sembra amico online” lo è, quali sono i segnali di allarme (richieste di segretezza, cambio repentino nel comportamento, invio di messaggi che spingono a parlare di sesso).
- Istruire i minori a non rispondere a richieste sospette, a non inviare immagini personali o intime, a bloccare/fare screenshot se necessario.
- Segnalare ogni sospetto alla Polizia Postale, alle autorità competenti.
- Collaborazione scuola-famiglia: formazione degli insegnanti, regolamenti scolastici, informazione nei momenti di incontro con i genitori.

Grazie per l'attenzione!

Slides edite in creative commons attribuzione

Avv. Manuela Monti

per approfondimenti:

avv.manuelamonti@gmail.com

LinkedIn: Manuela Monti

Il presente materiale è di proprietà intellettuale dell'autrice. È vietata la riproduzione, la distribuzione, la modifica o la trasmissione, anche parziale, dei contenuti senza autorizzazione scritta